

1501755-19.2020.8.26.0540

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2248935/2020 - DEL.POL.MAUA, 14004814 - DEL.POL.MAUA, 272/20/116 - DEL.POL.MAUA, 272/2020 - DEL.POL.MAUA, 2248935 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501755-19.2020.8.26.0540

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2248935/2020 - DEL.POL.MAUA, 14004814 - DEL.POL.MAUA, 272/20/116 - DEL.POL.MAUA, 272/2020 - DEL.POL.MAUA, 2248935 - DEL.POL.MAUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA SILVA

Data da Audiência:

05/05/2022

Em 5 de maio de 2022, às 15h30, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, o acusado e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça, Dr. Ricardo Flório.

Presente o réu Leonardo Rodrigues de Souza Silva. Presente o Defensor Público, Dr. Diego Miguel Ferreira Cardoso. Presente a testemunha Gilberto Júlio Topan. Ausente a testemunha Ivo Tadeu de Melo Silva. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das testemunhas, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, foi inquirida a testemunha Gilberto, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Considerando certidão de fl. 158, pelas partes foi manifestada a desistência da oitiva da testemunha Ivo, o que foi homologado pelo MM, Juiz. A seguir, pela Defesa foi dispensada nova conversa com o acusado antes do interrogatório. Em seguida pelo MM, Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM, Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM, Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA SILVA, qualificado às fls. 16 e 19, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 07 de outubro de 2020, por volta das 11:00h, na Rua Campina Grande, nº 10, bairro Vila Magini, nesta Cidade e Comarca de Mauá/SP, trazia consigo e guardava, para entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 59 invólucros de maconha, com peso líquido de 83,7g, 58 papéletes de cocaína, com peso líquido de 39, 4g, 17 microtubos de crack, com peso líquido de 16,8g, e 3 comprimidos de ecstasy, com peso líquido de 0,5g, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 8/9, laudo de constatação de fls. 11/13 e exame químico-toxicológico de fls. 64/66 (fls. 84/85). Foi concedido ao acusado o benefício da liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares (fls. 53/54). A denúncia foi oferecida (fls. 83). O réu foi notificado por edital (fls. 108 e 126), e apresentou defesa preliminar (fls. 114/115). A denúncia foi recebida (fls. 117). O réu foi citado pessoalmente (fls. 134). Foi designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 139/143). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas as testemunhas Gilberto Julio Topan (gravação audiovisual) e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Leonardo Rodrigues de Souza Silva (gravação audiovisual). A testemunha Ivo Tadeu de Melo Silva não foi ouvida, porque faleceu (fls. 158). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Ivo Tadeu de Melo Silva (fls. 2) e Gilberto Julio Topan (fls. 3), e o réu Leonardo Rodrigues de Souza Silva (fls. 4). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial semiaberto para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Leonardo, em debates, requereu a improcedência da ação. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição previstas no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o regime aberto e a substituição por penas restritivas de direito (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1). Auto de exibição e apreensão (fls. 8/9). Laudo de constatação provisória (fls. 11/13). Fotos das drogas e do local dos fatos (fls. 14/15). Exame químico toxicológico definitivo (fls. 64/66 e 77/79). Folha de antecedentes (fls. 38/43 = 118/125) e certidão (fls. 44/45 = 150/152). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), auto de exibição e apreensão (fls. 8/9), laudo de constatação provisória (fls. 11/13), fotos das

drogas e do local dos fatos (fls. 14/15), exame químico toxicológico definitivo (fls. 64/66 e 77/79) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. Judicialmente, a testemunha Gilberto Julio Topan disse que: a) o local em que efetuamos a prisão é conhecido por tráfico de drogas; b) fazíamos muitas prisões no local, quando eu trabalhava na Delegacia Sede, não trabalho mais lá; c) o local tem várias vielas; d) ao entrarmos na viela, nos deparamos com ele, uma sacola na mão, com drogas; e) ele confessou que estava vendendo drogas; f) na sacola havia 58 porções de cocaína, 17 porções de crack, 59 porções de maconha e 2 comprimidos de ecstasy, além de R\$ 170,00; g) nós fazemos o flagrante e eu tenho uma cópia do flagrante e eu releio o flagrante para lembrar, porque quase todos os dias fazemos flagrantes de tráfico de drogas; h) quando nós entramos na viela havia somente ele; i) não havia mesa; j) não conhecia o réu (gravação audiovisual e fls. 3). Por fim, o réu Leonardo Rodrigues de Souza Silva, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) os fatos não são verdadeiros; b) eu sou usuário de drogas, eu sou dependente químico, sou usuário de crack; c) eu fui buscar drogas; d) não conhecia os policiais; e) eles disseram as drogas estavam comigo, porque os que estavam com as drogas correram (gravação audiovisual e fls. 4). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), auto de exibição e apreensão (fls. 8/9), laudo de constatação provisória (fls. 11/13), fotos das drogas e do local dos fatos (fls. 14/15), exame químico toxicológico definitivo (fls. 64/66 e 77/79), como também pelos depoimentos das testemunhas Gilberto Julio Topan (gravação audiovisual e fls. 3) e Ivo Tadeu de Melo Silva (fls. 2), este que me utilizo subsidiariamente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, foi comprovado que as testemunhas são policiais civis e realizavam diligências no local dos fatos, o qual é conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, e viram o réu parado no meio da viela, trazendo consigo uma sacola na mão, ele foi detido e na sacola havia 59 porções de maconha, pesando 83,7g, 58 porções de cocaína, pesando 39,4g, 17 porções de crack, pesando 16,8g, e 3 comprimidos de ecstasy, pesando 0,5g, além de R\$ 170,00. Por fim, a interpretação do artigo 204 do Código de Processo Penal, é de que a testemunha não possa trazer por escrito o seu depoimento e lê-lo em audiência, mas nada impede que ela o consulte anteriormente à audiência para lembrar os fatos, mesmo porque seria humanamente impossível um policial lembrar de todos os flagrantes que realiza, quase que diariamente, sem que possa ao menos saber qual fato se trata. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Leonardo Rodrigues de Souza Silva, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). A quantidade e a natureza das drogas (59 porções de maconha, pesando 83,7g, 58 porções de cocaína, pesando 39,4g, 17 porções de crack, pesando 16,8g, e 3 comprimidos de ecstasy, pesando 0,5g - fls. 8/9, 11/13, 64/66 e 77/79) não permitem aumentar a pena, como também as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 38/43 = 118/125 e 44/45 = 150/152). Apesar de entender que os maus antecedentes devem ser verificados por ocasião do julgamento, a jurisprudência entende que eles são verificados na data dos fatos, motivo pelo qual não levo em consideração as condenações por tráfico que o réu tem, porque os trânsitos em julgado destas condenações são posteriores ao fato desse processo. Na segunda fase da aplicação da pena, não há atenuantes a serem apreciadas, no entanto aumento a sua pena em 1/6, pelo fato de o réu ser reincidente pelo crime de furto (fls. 125 e 152), passando a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, porque ele é reincidente, motivo pelo qual torno definitiva a pena privativa de liberdade do réu Leonardo Rodrigues de Souza Silva em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena do réu é o fechado, segundo dispõe o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, apesar de a pena ser inferior a oito anos e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal serem favoráveis a ele, o réu é reincidente, conforme já fundamentado na segunda fase de aplicação da pena (fls. 38/43 = 118/125 e 44/45 = 150/152). Outrossim, fixo o valor do dia-

multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprove ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 17). Determino o perdimento do valor apreendido nos autos (fls. 8/9), em favor da União, porque se trata do produto do crime, segundo dispõe o mencionado artigo 63, inciso I, da Lei nº 11.343/2006. Por fim, determino, desde já, a incineração da contraprova, certificando-se nos autos, que somente ocorrerá, no entanto, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 (8/9, 11/13, 64/66 e 77/79). III - Decisão. Em razão do exposto, CONDENO o réu LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA SILVA (R.G. nº 40.288.880 - Filho de Roberto de Souza Silva e Maria Aparecida Rodrigues - fls. 16 e 19), pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 583 dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão ausentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, o réu aguardou todo o trâmite processual solto (fls. 53/54). O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas o isento em virtude de estar sendo representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda a transferência do valor decretado perdido ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD; b) oficie-se à autoridade policial, a fim de que proceda a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para eventual contraprova; c) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; d) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; e) realizadas todas as providências anteriores, archive-se o processo. Autorizo a extração de cópias. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados." Pelo Dr. Defensor Público e pelo réu foi dito que manifestam o desejo de recorrer da Sentença proferida. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso requerido pela Defensoria Pública e pelo réu. Dê-se vistas dos autos à Defensoria para apresentação das razões. Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. O Ministério Público manifestou o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a acusação. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.